

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

สำนักงานอัยการ ศาลแขวง พระนครใต้
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 298/2535

โจทก์ร่วม

บริษัท เอฟ.อี.ซิลลิค (กรุงเทพฯ ฯ)

จำกััด

โจทก์

โจทก์

โจทก์

นาย จำนงค์ ราชมณี

จำเลย

ป.อ. มาตรา 96, มาตรา 352 วรรคแรก

ป.วิ.อ. มาตรา 39 (2), มาตรา 195

จำเลยเป็นลูกจ้างขายสินค้าเวชภัณฑ์ ของโจทก์ร่วม ได้รับมอบหมายจากโจทก์ร่วมให้ไปเก็บเงินค่าสินค้าและรับสินค้าคืนจากลูกค้าจำเลยได้รับสินค้ามาแล้วแต่ไม่ยอมส่งมอบให้โจทก์ร่วม กลับนำไปขายต่อให้ลูกค้ารายอื่น อันเป็นการเบียดบังเป็นประโยชน์ส่วนตนโดยทุจริตย่อมมีความผิดฐานยักยอก ว.ตรวจร้านขายยาต่าง ๆ ทำให้ทราบว่าจำเลยรับสินค้าคืนมาแล้วไม่นำส่งโจทก์ร่วม จึงแจ้งให้ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินของโจทก์ร่วมทราบเมื่อเดือนธันวาคม 2526 แสดงว่าโจทก์ร่วมเพิ่งทราบถึงการกระทำความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิดนับแต่บัดนั้น โจทก์ร่วมร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเมื่อเดือนมกราคม 2527 คดีจึงไม่ขาดอายุความ ปัญหาว่าความผิดอาญาระหว่างโจทก์ร่วมกับจำเลยระงับลงโดยการยอมความแล้วหรือไม่เป็นเรื่องอำนาจฟ้องคดีอาญา อันเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย แม้จำเลยไม่ได้ยกขึ้นว่ากล่าวมาในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ก็สามารถยกขึ้นฎีกาได้ การที่จำเลย

ยอมรับว่าจะนำสินค้าตามบันทึกการขายสินค้าที่รับคืนมาจากลูกค้ามาคืนให้แก่
โจทก์ร่วมภายในระยะเวลาที่กำหนดนั้น ไม่ปรากฏว่าโจทก์ร่วมยอมที่จะไม่ดำเนิน
คดีอาญาแก่จำเลยจึงไม่เป็นการยอมความอันจะทำให้คดีอาญาระงับ

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นลูกจ้างของผู้เสียหาย ได้รับมอบหมายจากผู้เสียหายให้
ไปเก็บเงินค่าสินค้า และรับสินค้าคืนจากลูกค้าในช่วงระหว่างวันที่ 1 มีนาคม ถึง
30 ธันวาคม 2526 จำเลยได้รับสินค้าคืนและเงินค่าสินค้ายามาจากร้านขายยาต่าง
ๆ ซึ่งเป็นลูกค้าของผู้เสียหายหลายครั้งแล้วไม่ส่งมอบให้ผู้เสียหาย แต่ได้เบียดบังไป
เป็นประโยชน์ส่วนตนโดยทุจริตขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91,
352 และสั่งให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาเป็นเงิน 723,513.45 บาท ให้แก่ผู้เสียหาย

ในระหว่างการพิจารณา บริษัทเอฟ.อี.ซิลลิค (กรุงเทพฯ) จำกัดผู้เสียหายยื่น
คำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91,
352 วรรคแรก รวม 10 กระทง ให้จำคุกกระทงละ 6 เดือน รวมจำคุก 5 ปี กับให้
จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินจำนวน 711,637.45 บาท แก่โจทก์ร่วม

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องความผิดฐานยักยอกเงินค่าสินค้า
จำนวน 4,950.50 บาท 3,088 บาท และ 4,950.50 บาท ที่อ้างว่าจำเลยเก็บหรือรับ

มาจากร้านทองจีตั้งตามฟ้องข้อ 1.4 ข้อ 1.5 และ ข้อ 1.6 เสีย และให้ลงโทษจำคุก จำเลยกระทงละ 6 เดือนรวม 10 กระทง เป็นเวลา 60 เดือน กับให้จำเลยคืนหรือใช้ ราคาทรัพย์สินแก้โจทก์รวมจำนวน 651,614.95 บาท นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำ พิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้ฎีกาใน ปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงเป็นยุติในเบื้องต้นว่า ระหว่างวันเกิดเหตุตามฟ้อง จำเลยเป็นพนักงานขายสินค้าเวชภัณฑ์ของโจทก์ร่วมมีหน้าที่ไปติดต่อกับลูกค้าซึ่ง อยู่ทางภาคอีสาน เขียนใบสั่งยาส่งมายังโจทก์ร่วมเพื่อให้โจทก์ร่วมจัดส่งยาแก่ลูกค้า ตามใบสั่งซื้อและมีหน้าที่เก็บเงินจากลูกค้าส่งมอบให้แก่โจทก์ร่วมตลอดจนรับสินค้า คืนจากลูกค้า ปัญหาข้อแรกว่า จำเลยกระทำผิดฐานยกยอกทรัพย์สินของโจทก์ร่วมหรือไม่ ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวจำเลยได้รับสินค้ายาคืนจาก ร้านขายยาซึ่งเป็นลูกค้าของโจทก์ร่วมหลายราย แต่จำเลยไม่นำไปส่งมอบคืนให้แก่ โจทก์ร่วมกลับนำไปขายให้อีกร้านหนึ่ง ถือได้ว่าเป็นการเบียดบังทรัพย์สินของโจทก์ ร่วมเป็นประโยชน์ส่วนตนโดยทุจริต ย่อมมีความผิดฐานยกยอก

ปัญหาต่อไป ที่จำเลยฎีกาว่า เหตุเกิดตั้งแต่เดือนมีนาคม 2526ถึงเดือน ธันวาคม 2526 นายวิฑูรย์พยานโจทก์เบิกความว่า จำเลยต้องคิดบัญชีลูกค้ากับโจทก์ ร่วมทุกเดือนถือได้ว่าโจทก์ร่วมต้องทราบถึงการกระทำของจำเลย แต่โจทก์ร่วมหา ได้ดำเนินการใด ๆ ไม่จนกระทั่งถึงเดือนมกราคม 2527 จึงมอบอำนาจให้นายอุดม ร้องทุกข์คดีจึงขาดอายุความแล้วนั้นศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า นายวิฑูรย์ได้ตรวจร้าน ขายยาต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ 12 ถึง 25 ธันวาคม 2526จึงทราบว่าจำเลยรับสินค้ายาคืน ในช่วงเวลาเกิดเหตุแล้วไม่นำส่งโจทก์ร่วม จึงได้แจ้งให้ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินของ

โจทก์ร่วมทราบเพื่อดำเนินการต่อไป แสดงว่าโจทก์ร่วมพึงทราบถึงการกระทำความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิด หลังจากการตรวจร้านขายยาต่าง ๆ ของนายวิฑูรย์ในเดือนธันวาคม 2526 โจทก์ร่วมร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2527 คดีของโจทก์และโจทก์ร่วมจึงไม่ขาดอายุความ

ที่จำเลยฎีกาในปัญหาว่า ความผิดอาญาระหว่างโจทก์ร่วมและจำเลยระงับลงโดยการยอมความแล้วนั้น เห็นว่า แม้จำเลยมิได้หยิบยกปัญหานี้ขึ้นว่ากล่าวในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์แต่ปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องอำนาจฟ้องคดีอาญา อันเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยจึงยกขึ้นฎีกาได้ ศาลฎีกาเห็นว่า ข้อเท็จจริงเพียงแต่ได้ความว่าจำเลยยอมรับว่าจะนำสินค้ายาตามเอกสารหมายเลข 2 ในรายการที่จำเลยมิได้โต้แย้งมาคืนให้แก่โจทก์ร่วมภายในวันที่ 5 มกราคม 2527 ไม่ปรากฏว่าโจทก์ร่วมยอมที่จะไม่ดำเนินคดีอาญาแก่จำเลย จึงไม่เป็นการยอมความอันจะทำให้คดีอาญาระงับลงดังที่จำเลยฎีกา

พิพากษายืน

(ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-วินัย กันนะ-ราเชนทร์ จัมปาสุต)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ